اتفاقية

متعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري

بين

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

و

جمهورية السينغال

ATS

إن **الجمهورية الإسلامية الموريتانية** ، من جهة، و**جمهورية السنغال** من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي بـ "**الأطراف**" ؛

رغبة منهما في إبقاء وتمتين الروابط التي جمعهما.

نظرا لسعيهم إلى ضمان تعاون قضائي وثيق في المجالين المدني والتجاري.

فإن الدولتين قد اتفقتا على ما يلي:

العنوان الأول - احكام عامة

المادة الأولى: الغرض من هذه الاتفاقية هو تحديد إطار التعاون بين الأطراف في مجال التعاون القضائي المتبادل في الأمور المدنية والتجارية.

المادة2 : يتعهد الطرفان بأن يتعاون كل منهما مع الآخر، بناءً على طلب أحدهما، في المجال المدني والتجاري.

المادة 3: يتبادل الطرفان المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.

المادة4 : يكون الاعتراض الذي أثير حول ما إذا كان الفرد يحمل جنسية دولة معينة من اختصاص محاكم تلك الدولة.

العنوان الثاني: النفاذ إلى المحاكم

المادة 5:

1. يتمتع مواطنو كل طرف على أراضي الطرف الآخر، بتسهيل وتساوي النفاذ إلى المحاكم للمقاضاة أو الدفاع عن حقوقهم و هم في الدعوى القضائية ، سواء في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أو جمهورية السنغال ، طالبين لأنفسهم أو متدخلين للغير ، معفيين من دفع الكفالة الإلزامية للأجانب لضمان دفع التكاليف والأضرار التي قد تنجم عن دعوى قضائية ولا يمكن أن يفرض عليهم أي إيداع مهما كانت تسميته بسبب وضعهم كمواطنين للدولة الأخرى أو عدم السكن أو الإقامة في البلد.
2. تطبق الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتباريين الذين يحملون جنسية الدولة الأخرى، مع مراعاة ترتيبات النظام العام للدولة التي رفعت فيها الدعوى.

المادة 6:

1. يتمتع مواطنو كل طرف ، في أراضي الطرف الآخر ، بمزايا المساعدة القانونية بنفس الطريقة التي يتمتع بها المواطنون أنفسهم ، شريطة أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تقدم فيه طلب المساعدة.
2. يتم إصدار الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد لمقدم الطلب من قبل سلطات محل إقامته المعتاد إذا كان يقيم في إحدى الدولتين الموقعين على هذه الاتفاقية.
3. إذا كان المعني مقيما في دولة ثالثة تصدر هذه الشهادة من السلطات القنصلية المسئولة عنه في بلد الإقامة.

ATS

4. عندما يقيم الشخص المعني في الدولة التي يتم فيها تقديم الطلب ، يمكن الحصول على معلومات من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها.

العنوان الثالث: إحالة وتسليم الوثائق القضائية وغير القضائية

المادة 7:

1. ترسل الوثائق الإجرائية والقرارات القضائية وغير القضائية التي يعتزم إبلاغها إلى الأشخاص الموجودين في إقليم أحد الأطراف مباشرة إلى السلطات المركزية المعينة.
2. الوزارة المسئولة عن العدل هي السلطة المركزية لكل من الطرفين.
3. لا تستبعد أحكام هذه المادة حق الأطراف في أن يسلم ممثلوها أو مندوبوها مباشرة من قبل ممثليهم الوثائق القانونية المخصصة لمواطنيهم.

المادة 8:

1. تسلم الدولة المطلوب منها الوثائق الإجرائية والقرارات القضائية المرسلة إليها لهذا الغرض من الدولة الطالبة ويمكن أن يتم هذا التسليم عن طريق إرسال بسيط للوثيقة أو القرار إلى المرسل إليه، لكن إذا طلبت الدولة الطالبة ذلك صراحة ، يجب على الدولة المطلوب منها تنفيذ التسليم في أحد الأشكال المنصوص عليها في قانونها حسب المقاصد المماثلة.
2. يتم إثبات التسليم إما عن طريق إيصال مؤرخ وموقع من قبل المرسل إليه، أو شهادة من الدولة المطلوب إليها توضح حقيقة التسليم وشكله وتاريخه و يتم إرسال أي من هاتين الوثيقتين على الفور إلى الدولة الطالبة و بناءً على طلب الأخيرة ، يجب على الدولة المطلوب منها تحديد ما إذا كان التسليم قد تم وفقًا لقانونها و إذا لم يكن التقديم ممكناً ، تقوم الدولة المطلوب منها بإبلاغ الدولة الطالبة على الفور بالسبب.
3. يجب أن تتسلم الدولة المطلوب منها الاستدعاء للمثول المخصص لشخص رفعت دعوى ضده أمام محكمة قبل شهرين(2) على الأقل من التاريخ المحدد لمثول ذلك الشخص.
4. إذا رفض المرسل إليه استلام المستند، تعيده الدولة المطلوب إليها فورًا إلى الدولة الطالبة، مبينة سبب عدم إمكانية التسليم و تعتبر الشهادة التي تفيد برفض المستلم بمثابة تسليم للمستند.

المادة 9 : يحتوي الإرسال على البيانات التالية:

أ) السلطة التي صدرت عنها الوثيقة ؛

ب) طبيعة الوثيقة المعنية.

ج) أسماء و صفات الأطراف ؛

د) اسم وعنوان المرسل إليه.

المادة 10: إذا كانت السلطة المطلوبة غير مؤهلة، فإنها ترسل المستند تلقائيًا إلى السلطة المختصة وتبلغ الدولة الطالبة على الفور.

ATS

المادة 11: لا يترتب على تسليم المستندات الإجرائية والقرارات القضائية وغير القضائية تسديد أي تكاليف.

المادة 12 : مع مراعاة تشريع الدولة التي سيتم التسليم فيها، لا تتعارض أحكام المواد من 7 إلى 11 من هذه الاتفاقية مع:

أ) امكانية إرسال المستندات مباشرة عن طريق البريد إلى الأطراف المعنية الموجودة في الخارج ؛

ب) حق الأشخاص المعنيين المقيمين في أراضي أحد الطرفين ، على أن تكون قد نفذت في الطرف الآخر، في خدمة أو تسليم الوثائق للأشخاص المقيمين هناك، برعاية المسئولين الوزاريين.

العنوان الرابع: إحالة وتنفيذ الإنابات القضائية

المادة 13:

1. توجه الإنابات القضائية من قبل السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف متلقي الطلب.
2. في الحالات المستعجلة، تجوز إحالتها مباشرة من قبل السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها، بشرط إبلاغ السلطة المركزية ويتم تنفيذ الإنابات القضائية من قبل الجهات القضائية وفق قوانين الدولة المطلوب منها.
3. تعاد الإنابات القضائية مع المستندات المتعلقة بتنفيذها من قبل السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف متلقي الطلب.
4. تنفذ السلطات القضائية الإنابات القضائية الموجهة إليها من الطرفين، بتوافق تام مع النظام العام الوطني وفي حدود صلاحياتها.
5. لا تستبعد أحكام هذه المادة حق الأطراف في الحصول على إنابة قضائية تتعلق بسماع رعاياها، حيث يتم تنفيذها مباشرة من قبل ممثليهم أو مندوبيهم.

المادة 14:

1. يجوز للسلطة المطلوب إليها رفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا لم يكن ذلك من اختصاصها أو إذا كان من المحتمل أن يمس بسيادتها او امنها أو نظامها العام.
2. إذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة ، فعليها أن تحيل الإنابة القضائية إلى السلطة ذات الاختصاص.
3. في كلتا الحالتين ، يجب على السلطة المطلوبة إبلاغ السلطة الطالبة على الفور.

المادة 15: يكون الأشخاص المطلوب شهادتهم مدعوين للحضور بمجرد إشعار إداري و إذا رفضوا الامتثال لهذا الرأي، يجب على السلطة استخدام الوسائل الإجبارية المنصوص عليها في قانون بلدها.

المادة 16: بناءً على طلب صريح من السلطة الطالبة، تقوم السلطة المطلوبة بـ:

أ) تنفيذ الإنابة القضائية بشكل خاص إذا كان ذلك لا يتعارض مع قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ هذه الإنابة.

ب) إبلاغ السلطة الطالبة في الوقت المناسب بالتاريخ والمكان الذي سيتم فيه تنفيذ الإنابة القضائية، بحيث يمكن للأطراف المعنية الحضور، وفقًا لقانون الدولة صاحبة الطلب.

المادة 17 : لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية استرداد أي تكاليف، باستثناء أتعاب الخبراء.

العنوان الخامس: الحالة المدنية والتصديق والحقوق المدنية

المادة 18:

1. يتم إرسال وثائق الحالة المدنية التي تعدها المصالح القنصلية لكل من الطرفين في أراضي الطرف الآخر، إلى المصالح الوطنية للدولة التي حررت على أراضيها.
2. عندما تسجل مصالح الحالة المدنية لأحد الطرفين عقد حالة مدنية يتعلق بأحد رعايا الطرف الآخر، يتم إبلاغه إلى السلطات القنصلية لتلك الدولة.

المادة 19:

1. يسلم كل طرف للطرف الآخر نسخة من وثائق الحالة المدنية المحررة على أراضيه والتي تهم مواطنيه.
2. بالنظر الى هذه الاجراءات و المستخرجات، يقوم الطرف الذي يكون الشخص المشار إليه من رعاياه بموجب القانون، بتسجيل الملاحظات المناسبة على هوامش عقود الحالة المدنية، في سجلات الحالة المدنية التي يمسكها. على أن يكون ذكر الاحكام و القرارات ، في حالة عدم أمر بالتنفيذ، قد تم كمجرد تسجيل للمعلومات.

المادة 20:

1. تصدر السلطات المختصة للدول الأطراف نسخًا مجانية من وثائق الحالة المدنية التي يتم إعدادها في أراضيها عند تقديم الطلب، لغرض إداري محدد حسب الاجراءات أو لصالح مواطنيها المعوزين.
2. تصدر أيضًا نسخًا مجانية من وثائق الحالة المدنية على أراضيها، عندما تتعلق هذه الوثائق بأجانب من جنسية ثالثة ويتم طلبها لغرض إداري محدد حسب الاجراءات.
3. تكون وثائق الحالة المدنية التي يتم تحريرها أو نسخها في المراكز الدبلوماسية والقنصلية في حكم وثائق الحالة المدنية المحررة على أراضي الدول المعنية.
4. لا يعطي إصدار نسخة من عقد الحالة المدنية حكما مسبقا بجنسية الشخص المعني في نظر الطرفين.

المادة 21:

1. ترسل الطلبات من سلطات الدولة الطالبة إلى سلطات الدولة المطلوب منها من قبل ممثلي الطرفين.
2. يحدد الطلب السبب المعلن.

المادة 22:

يقصد بعقد الحالة المدنية ، ما تشير إليه المواد 18 و19 و20 و21 من هذه الاتفاقية ، وهو على وجه الخصوص:

أ) عقود الميلاد.

ب) عقود التصريح بطفل غير حيّ ؛

هـ) عقود الزواج.

و) عقود الوفاة.

ز) تسجيل أحكام أو قرارات الطلاق ؛

ح) تسجيل احكام وقرارات الطلاق و التطليق.

المادة 23:

1. يقبل الطرفان على اراضيهما دون تصديق الوثائق التالية :

أ) نسخ القرارات والأوامر والأحكام وغيرها من الإجراءات القضائية لمحاكم الأطراف ؛

ب) الاقرارات او التصريحات أو البيانات المكتوبة أو الوثائق القضائية الاخرى المسجلة أو المودعة لدى هذه المحاكم ؛

ج) العقودالموثقة؛

د) افادات حياة المستفيدين من عقود الاعالة.

2. يتم توقيع وختم الوثائق المعددة في الفقرة السابقة من هذه المادة من طرف السلطة التي تمتلك الصفة لإصدارها، وإذا كان الأمر يتعلق بأصول مصدقة طبق الأصل من طرف السلطة المذكورة. يتم تحقيق هذه الوثائق ماديا بصفة تبرز صحتها.

المادة 24:

1. يعترف كل طرف لمواطني الطرف الآخر المقيم في أراضيه بالتمتع بالحقوق المدنية المرتبطة بأحوالهم الشخصية، على النحو المحدد في تشريعاتهم الوطنية.

ATS

2. لا يحرم أي مواطن من إحدى الدولتين يقيم على أراضي الدولة الأخرى من حقوقه المدنية إلا في الحالات المنصوص عليها في تشريعاتها.

العنوان السادس - تنفيذ القرارات والاختصاص الترابي

المادة 25: تكتسب القرارات التنازعية و الولائية الصادرة عن محاكم أحد الطرفين بقوة القانون،حجية الشيء المقضي به على تراب الطرف الآخر إذا استوفت الشروط التالية:

أ) إذا كان القرار صادرا عن محكمة مختصة وفقاً للقواعد المحددة في المادة 33 من هذه الاتفاقية؛

ب) اذا كان القرار يطبق القانون المنطبق على النزاع بموجب قواعد فض تنازع القوانين المقبولة في الدولة التي يُطلب فيها تنفيذ القرار؛

ج) اذا كان القرار، وفقًا لقانون الدولة التي صدر فيها ، حائزا على قوة الشيء المقضي به وقابلا للتنفيذ ؛

د) اذا تم بشكل قانوني حضور الاطراف او تمثيلها او التصريح بعدم حضورها رغم استدعائها ؛

هـ) لا يحتوي القرار على أي شيء يتعارض مع النظام العام للدولة التي تم الاحتجاج به ولا يتعارض مع قرار قضائي صادر في تلك الدولة مع مراعاة سلطة الشيء المقضي فيه ؛

و) نزاع بين نفس الأطراف ،قائم على نفس الوقائع وحول نفس الموضوع:

- لم يكن موضوع قرار سابق حائز على قوة الشيء المقضي به ؛

- لم يكن موضوع قرار صادر في دولة أخرى ، و يستوفي في الدولة المطلوب منها ، الشروط اللازمة لاكسابه قوة القانون و سلطة الشيء المقضي به.

المادة 26 : لا يجوز أن تؤدي القرارات المشار إليها في المادة 25 من هذه الاتفاقية إلى أي تنفيذ قسري على الممتلكات أو إكراه على الأشخاص أو الاعلان على أراضي الدولة التي لم تصدر فيها ، الا بعد إعلان قابليتها للتنفيذ فيها.

المادة 27:

1. يصدر الامر بالتنفيذ مهما كانت قيمة النزاع من رئيس المحكمة المختصة في المكان الذي يجرى فيه التنفيذ.
2. يتم تعهيد رئيس المحكمة بواسطة عريضة.
3. لا يجوز الطعن في قرار رئيس المحكمة إلا بالنقض.

المادة 28:

1. يتحقق الرئيس من أن القرار المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع النظام العام ولا مع قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 25 من هذه الاتفاقية.

ATS

2. يباشر التحقيق تلقائيا ويلاحظ النتيجة بقرار.
3. إذا وافق على التنفيذ، يصدر امرا عند الاقتضاء، بالتدابير اللازمة من أجل اعلان القرار طبقا للطرق المعتمدة للقرارات المماثلة الصادرة في الدولة التي أعلن فيها أنها قابلة للتنفيذ.
4. يجوز الأمر بالتنفيذ جزئيًا فقط لإحدى حيثيات القرار المثارة .

المادة 29: يسمح الأمر بالتنفيذ للقرار النافذ أن يحدث انطلاقا ، من تاريخ الحصول على الأمر بالتنفيذ، فيما يخص بإجراءات التنفيذ، نفس الاثار كما لو كان قد صدر عن المحكمة الآمرة بالتنفيذ.

المادة 30: يقدم الطرف الذي يحتج بسلطة الحكم القضائي أو يطلب تنفيذه ما يلي:

أ) نسخة من القرار مستوفي الشروط اللازمة لصحته.

ب) أصل شهادة تبليغ القرار أو أي مستند آخر يحل محله.

ج) شهادة من كاتب الضبط بعدم وجود معارضة أو استئناف ضد القرار.

د) وعند الاقتضاء ، نسخة من التكليف بالحضور أو الاستدعاء من الطرف الذي تغيب عن الإجراءات ، ونسخة مصدقة من قبل كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، وجميع المستندات التي تثبت أن هذا التكليف بالحضور أو الاستدعاء قد وصل إليه في الوقت المناسب.

المادة 31: يتم الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في إحدى الدول وتنفيذها في الدولة الأخرى ، وفقًا لأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 يونيو 1958 للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

المادة 32:

1. يعلن رئيس المحكمة المشار له في المادة 27 من هذه الاتفاقية العقود الرسمية، وخاصة العقود الموثقة و النافذة في إحدى الدولتين، نافذةً في الدولة الأخرى وفقًا لقانون الدولة التي تجري فيها متابعة التنفيذ.
2. تتأكد هذه السلطة من أن العقود تستوفي الشروط اللازمة لصحتها في الدولة التي تم استلامها فيها، ومن أن الترتيبات التي يجري تنفيذها لا تعارض فيها مع النظام العام للدولة التي طلب فيها تنفيذ الأمر، أو مبادئ القانون العام المطبقة في هذه الدولة.

المادة 33: يتم اعتبارها كما لو كانت مختصة بالنظر في النزاع:

أ) **في مجال الاحوال الشخصية و المجال الشخصي او مجال الاصول المنقولة:** محاكم الدولة التي يقيم فيها المدعى عليه عادة؛

ب) **في مجال العقود:** الاختصاص القضائي الذي اعترف به الطرفان بشكل صحيح بالاتفاق الصريح و بصفة منفصلة لكل عقد، و في حالة عدم وجود ذلك فمحاكم الدولة التي تم فيها إبرام العقد وفي المسائل التجارية أو الاجتماعية في الدولة التي تم فيها تنفيذ العقد ؛

ATS

ج) **في مجال النفقة:** محاكم الدولة التي يقيم فيها مقدم الطلب بشكل اعتيادي ؛

د) **في مجال الإرث:** محاكم الدولة التي تباشر فيها التركة ؛

هـ) في مجال الاصول غير المنقولة : محاكم الدولة التي يقع فيها العقار.

المادة 34:

1. تسجل الرهون العقارية الاتفاقية الممنوحة في أحد البلدين و يسري مفعولها في البلد الاخر فقط عندما تكون العقود التي تنص عليها قد أصبحت نافذة من قبل السلطة المختصة وفقًا لقانون الدولة المطلوب التسجيل فيها.
2. تتحقق هذه السلطة فقط من أن العقود والتوكيلات المكملة لها تستوفي جميع الشروط اللازمة لصلاحيتها في الدولة التي تم استلامها فيها.
3. تنطبق الأحكام المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة أيضًا على قرارات قبول الشطب أو التخفيض الجزئي المبرمة في إحدى الدولتين.

المادة 35: لا تنطبق القواعد التي يمنح بموجبها تشريع أحد الطرفين الاختصاص القضائي لمحاكمه بسبب جنسية مقدم الطلب فقط وبدون أي عنوان آخر للاختصاص القضائي ، فيما يتعلق بالاعتراضات المتعلقة بالالتزامات الناشئة عن عقد أو شبه عقد ، على مواطني الطرف الآخر في الحالات التالية:

أ) عندما يكون للمدعى عليه سكن أو محل إقامة في الدولة التي يحمل جنسيتها ؛

ب) عندما ينشأ الإلزام أو يجب- تنفيذه في الدولة التي يكون المدعى عليه من رعاياها.

المادة 36: يتابع تنفيذ القرارات الصادرة في المسائل الإدارية على النحو المبين في هذا العنوان.

المادة 37: تحرر الوثائق المتعلقة بالتعاون القضائي في الميدان المدني و التجاري بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة الى لغة الطرف المطلوب منه.

العنوان السابع: أحكام نهائية

المادة 38: لا تخل هذه الاتفاقية بالالتزامات الأخرى الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الموقعة أو المصادق عليها من قبل الطرفين.

المادة 39: يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالتشاور بين السلطات المركزية ،و في حالة عدم وجود اتفاق ، من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة 40:

1. يخطر كل طرف الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونه الداخلي لتنفيذ هذه الاتفاقية.

A-TS

2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من اليوم الاول من الشهر الثاني بعد إبلاغ الطرف الآخر ،و تسري لمدة خمس(5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في الغائها قبل انتهاء هذه الفترة. و يسري أثر الالغاء ستة (6) اشهر بعد اخطار الطرف الآخر به عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة.

المادة 41:

1. يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو مراجعتها و تدخل التعديلات أو المرجعات حيز التنفيذ بمجرد قبول الطرفين.
2. تجب معالجة الطلبات المقدمة قبل الإخطار أو المستلمة خلال ستة (6) أشهر من فترة الإخطار وفقاً لهذه الاتفاقية.

حُرر في انواكشوط بتاريخ :12 يوليو 2021 في نسختين أصليتين باللغتين العربية، والفرنسية والنصان متساويان في الحجية.

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية:

إسماعيل ولد الشيخ أحمد

وزير الشؤون الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج

عن جمهورية السينغال:

عيساتا تال صال

وزيرة الشؤون الخارجية و السينغاليين في الخارج